

ماده ۱: طرفین مذاکره:

۱- طرف اول (پیش فروشنده)	فرزند	به شماره شناسنامه	تاریخ تولد	صادره از
کد ملی	آدرس		تلفن	
با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت	فرزند	به شماره شناسنامه	تاریخ تولد	صادره از
۲- طرف دوم (پیش خریدار)	فرزند	به شماره شناسنامه	تاریخ تولد	صادره از
کد ملی	آدرس		تلفن	
با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت	فرزند	به شماره شناسنامه	تاریخ تولد	صادره از

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد مذاکره:

عبارت تست از	احداثی در پلاک ثبتی شماره	با مشخصات ذیل به آدرس
کد نوسازی	شماره شناسنامه فنی ساختمان	شماره بیمه نامه
شماره پروانه ساختمانی	تاریخ صدور پروانه ساختمانی	واحد خشک ☐ تجهیز شده ☐

تعداد کل طبقات	نوع درب ورودی ساختمان و پارکینگ (برقی/ساده)	نوع نمای ساختمان
تعداد کل واحدها در طبقه	نوع دربهای داخلی، حمام و سرویس بهداشتی	کفیپوش پارکینگ و دیوارپوش پارکینگ
متراژ حدودی واحد	نوع گچ بری سقف سالن ها و اتاق خواب ها	نوع نورپردازی داخل و خارج ساختمان
واقع در طبقه	نوع منبع آب اضطراری و آتش نشانی	نوع نزده بالکن و راهرو
موقعیت آپارتمان: شمالی ☐ جنوبی ☐ شرقی- غربی	نوع رادیاتور ها و نوع پکیج/ گرمایش از کف	کپسول آتش نشانی
شماره پارکینگ و انباری و متراژ	نوع کولر آبی یا گازی	نوع آسانسور
نوع کفیپوش سالن و نوع کفیپوش اتاق خواب	نوع آیفون تصویری / ساده	نوع موتور آب برای طبقات بالاتر
نوع کابینت آشپزخانه / نوع شیرآلات	دوربین مدار بسته	دارد ☐ ندارد ☐ امتیاز آب و برق و گاز
نوع سرویس بهداشتی و فلاش تانک	نوع کاشیکاری، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام	وام در زمان پایان کار
نوع کلید و پریز	نوع پنجره ها	نوع وام مبلغ قسط

ماده ۳: ثمن مورد توافق:

ثمن مورد توافق	ریال به حروف	ریال تعیین گردید
که نحوه پرداخت ثمن پس از تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش در دفتر اسناد رسمی، توسط طرفین تعیین و پرداخت خواهد شد. تاریخ تحویل موضوع معامله	می باشد	می باشد
و انتقال سند قطعی در تاریخ	می باشد. متراژ مورد اشاره تقریبی بوده که میزان دقیق آن پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی مشخص می گردد، بنابراین افزایش یا کاهش متراژ بر	مبنای قیمت مورد توافق در این قرارداد که معادل
مبنای قیمت مورد توافق در این قرارداد که معادل	می باشد محاسبه و تسویه خواهد شد.	

ماده ۴:

با عنایت به مشخصات آورده شده در فرم خود اظهاری واحد ساختمانی شماره	توسط آقای/خانم	به عنوان طرف اول و اظهار تمایل
آقای/خانم	به عنوان طرف دوم ضمن انجام مذاکرات در این مشاور املاک متعهد گردیدند جهت تنظیم قرارداد پیش فروش و انجام امور قانونی و تنظیم سند	مراجعه نمایند. طرفین ملزمند حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از این مذاکرات به دفتر اسناد رسمی مذکور مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را
رسمی به دفتر اسناد رسمی شماره	به انجام رسانند. در صورت عدم حضور طرف اول؛ طرف دوم می تواند قرارداد را فسخ و میزان ۲۰ درصد ارزش معامله به عنوان وجه التزام علاوه بر ثمن پرداختی اخذ نماید.	

ماده ۵:

این مذاکرات بدون تنظیم سند رسمی پیش فروش در دفتر اسناد رسمی فاقد آثار حقوقی بیع و تعهدات ناشی از آن می باشد.

ماده ۶: شرط داوری

کلیه ی اختلافات ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، فسخ، تغییر یا اجرای مفاد آن ولو پس از فسخ اقاله، انقضای مدت یا بطلان قرارداد به مرکز داوری توسعه ی حل اختلاف همدان ارجاع می گردد تا مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاص متناسب با موضوع مطروحه به یکی از مؤسسات داوری دارای مجوز ارجاع نموده و آن مرجع یا مؤسسه مطابق قواعد و قوانین و مقررات مربوط به داوری با رعایت دستورالعمل و حق الزحمه داوران و نهاد داوری بر اساس آیین نامه مصوب ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۹۷ به تناسب موضوع به صورت لازم الاجراء، حل و فصل نماید داوران باید علاوه بر مقررات حاکم، عرف مسلم موضوع را نیز رعایت نمایند. داور یا داوران در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی تنظیم خواهد کرد، شرط داوری حاضر موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال لازم الاجراء می باشد در ضمن هزینه طرح دعوا به عهده خواهان و در صورت محکومیت به عهده محکوم علیه خواهد بود.

شرط داوری به متعاین تفهیم شد و مورد توافق طرفین قرار گرفت ☐ قرار نگرفت ☐

ماده ۷:

طرفین با امضای این قرارداد متعهد گردیدند حداکثر ظرف مدت ده روز تمامی مدارک، مستندات و کد امضای پیامک های دریافتی از سامانه های کد رهگیری را به منظور انجام تشریفات اخذ کد رهگیری در اختیار مشاور املاک قرار دهند. در صورت استنکاف هر کدام از طرفین قرارداد از انجام موضوع فوق الذکر باید ۲۰ درصد ثمن معامله را به عنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید. ضمناً در صورت عدم ثبت قرارداد توسط مشاور املاک در زمان مقرر در حالی که سامانه فاقد هر گونه مشکل فنی و قطعی باشد، حق کمیسیون بطور کامل از ایشان ساقط گردیده و مبلغی تعلق نمی گیرد.

ماده ۸: حق الزحمه دلالی

حق الزحمه دلالی طرفین مبلغ %مالیات بر ارزش افزوده ریال دریافتی با ریال می باشد که بالمناصفه به عهده طرفین است و همزمان با امضای این توافق از هر طرف مبلغ ریال در یافت گردید و این بند به منزله صدور فاکتور می باشد. فسخ و اقاله قرارداد هیچ گونه تأثیری در حق الزحمه مشاور املاک نداشته و بعد از امضاء قرارداد مستحق دریافت کل مبلغ حق الزحمه مطابق تعرفه می باشد.

ماده ۹:

این صور تجلسه در تاریخ ساعت در دفتر مشاور املاک به شماره عضویت با مدیریت در سه نسخه تنظیم گردیده است که مشاور املاک پس از امضای متعاملین ضمن قرائت این صور تجلسه برای ایشان، مکلف است با مهر نمودن آنها به مهر مخصوص خود نسخه دوم و سوم را تحویل طرفین و نسخه اول را نزد خود بایگانی نماید، توضیح اینکه هر سه نسخه دارای حکم واحد می باشد.

توضیحات: